

आयुर्वेद_चिकित्सा_परिषद्_ऐन_२०४५

English title: Ayurveda Medical Council Act, 1988

आयुर्वेद चिकित्सा परिषद् ऐन, २०४५ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०५४ । ७ । २८ । संशोधन गर्ने ऐन । १. आयुर्वेद चिकित्सा परिषद् (पहिलो संशोधन) ऐन, २०५४ २०५४ । १० । २७ । २. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १ । ७ । ३. केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ २०७४ । ६ । ३० । २०५४ सालको ऐन नं. २१ । आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना : सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य र सुविधा कायम राख्न आयुर्वेद चिकित्सा प्रणालीलाई बढी प्रभावकारी बनाउने, आयुर्वेदिक औषधिको उत्पादन र प्रयोग गर्ने पद्धतिलाई विकास गर्ने र आयुर्वेदिक चिकित्सकहरूको दर्ता गर्ने समेत व्यवस्था गर्न आयुर्वेद चिकित्सा परिषद् स्थापना गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सेको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १.१ संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : । १.१.१. यस ऐनको नाम “आयुर्वेद चिकित्सा परिषद् ऐन २०५४” रहेको छ । १.१.२. यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको मतिदिन प्रारम्भ हुनेछ । १.२ परिभाषा : । १.२.१ वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । १.२.१.१ “परिषद्” भन्नाले दफा २.१ बमोजमि स्थापना भएको आयुर्वेद चिकित्सा परिषद् सम्झनु पर्छ । १.२.१.२ “अध्यक्ष” भन्नाले परिषद्को अध्यक्ष सम्झनु पर्छ । १.२.१.३ “सदस्य” भन्नाले परिषद्को सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अध्यक्ष समेतलाई जनाउनेछ । १.२.१.४ “रजिष्ट्रार” भन्नाले दफा ३.१ बमोजमि नियुक्त गरिएको परिषद्को रजिष्ट्रार सम्झनु पर्छ । १.२.१.५ “दर्ता कतिब” भन्नाले यो ऐन अन्तर्गत चिकित्सकहरूको नाम दर्ता गर्न खडा गरिएको दर्ता कतिब सम्झनु पर्छ । १.२.१.६ “चिकित्सक” भन्नाले आयुर्वेद विज्ञानमा दफा ४.२ मा उल्लेखित न्यूनतम योग्यता पहिलो संशोधनद्वारा झकिएको । प्राप्त गरी सो सम्बन्धी व्यवसायमा लागेको व्यक्तिसम्झनु पर्छ । १.२.१.७ “दर्तावाला चिकित्सक” भन्नाले दफा ४.५ बमोजमि दर्ता कतिबमा नाम दर्ता भएको चिकित्सक सम्झनु पर्छ । १.२.१.८ “आयुर्वेदिक औषधि” भन्नाले आयुर्वेद प्रणालीबाट बनाइएको औषधिसम्झनु पर्छ । १.२.१.९ “नियम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम सम्झनु पर्छ । १.२.१.१० “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजमि” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजमि सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । परिषद्को स्थापना र व्यवस्था । २.१ परिषद्को स्थापना : आयुर्वेद चिकित्सा प्रणालीलाई सुचारू रूपले सञ्चालन गर्न आयुर्वेदिक औषधिको उत्पादन र प्रयोग गर्ने पद्धतिलाई विकास गर्न तथा चिकित्सकहरूको नाम दर्ता गर्नका लागि आयुर्वेद चिकित्सा परिषद् स्थापना गरिएको छ । २.२ परिषद् स्वशासित संस्था हुने : । २.२.१ परिषद् अवच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ । २.२.२ परिषद्को सबै काम कारबाहीको नमित्त आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ । २.२.३ परिषद्ले व्यक्तिसरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचबखिन गर्न वा अन्य किसिमले बन्दोबस्त गर्न सक्नेछ । २.२.४ परिषद्ले व्यक्तिसरह नालसि उजुर गर्न र परिषद् उपर पनसोही नामबाट नालसि उजुर लाग्ने सक्नेछ । २.३ परिषद्को गठन : ।

२.३.१ दफा २.१ बमोजमि स्थापना भएको परिषद्मा देहायका सदस्यहरू रहनेछन् :- । २.३.१.१ नेपाल सरकारबाट मनोनित चिकित्सक - अध्यक्ष । २.३.१.२ चिकित्सकहरू मध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनित गरेका चिकित्सकहरू तीनजना - सदस्य । २.३.१.३ निर्देशक, आयुर्वेद विभाग - सदस्य । २.३.१.४ दर्तावाला चिकित्सकहरूले आफू मध्येबाट तोकिए बमोजमि निर्वाचन गरेका चिकित्सकहरू तीनजना - सदस्य । २.३.१.५ आयुर्वेद क्याम्पसका प्राचार्यहरू मध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनित गरेको प्राचार्य एकजना - सदस्य । २.३.२ नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेमा परिषद्को परामर्श लई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी परिषद्का सदस्यहरू थपघट वा हेरफेर गर्न सक्नेछ । २.३.२क पहिलो संशोधनद्वारा थप । उपदफा २.३.१.२ बमोजमि सदस्यहरूको मनोनयन गर्दा उपदफा ४.२.१.१, ४.२.१.२ र ४.२.१.३ बमोजमिको योग्यता प्राप्त चिकित्सकहरू मध्येबाट गर्नु पर्नेछ । २.३.२ख पहिलो संशोधनद्वारा थप । उपदफा २.३.१.४ बमोजमिका सदस्यहरू निर्वाचित भई नआएसम्मको लागि नेपाल सरकारले चिकित्सकहरू मध्येबाट तीनजना सदस्यको मनोनयन गर्नेछ । २.३.२ग पहिलो संशोधनद्वारा थप । उपदफा २.३.१.५ बमोजमि प्राचार्यहरू मध्येबाट सदस्य मनोनयन गर्दा दर्तावाला चिकित्सकहरू मध्येबाट गर्नु पर्नेछ । २.३.३ परिषद्ले आवश्यक देखेमा नेपाल सरकारको कुनै अधिकृत वा पहिलो संशोधनद्वारा झकिएको । अन्य कुनै विशेषज्ञलाई पर्यवेक्षकको रूपमा परिषद्को बैठकमा उपस्थित हुन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । २.३.४ परिषद्का सदस्यहरूको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । पदावधिसिमाप्त भएपछि निजिहरू पुनः मनोनित वा निर्वाचित हुन सक्नेछन् । २.३.५ पदावधिसिमाप्त नहुँदै कुनै सदस्यको पद रक्ति हुन आएमा बाँकी अवधिका लागि अर्को सदस्य मनोनित वा निर्वाचित हुनेछ । २.३.६ पहिलो संशोधनद्वारा झकिएको । २.४ परिषद्को काम, कर्तव्य, र अधिकार : । २.४.१ परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ :- । २.४.१.१ आयुर्वेद चिकित्सा प्रणालीबाट रोगको उपचार गर्ने व्यवस्थालाई सुदृढ गरी आयुर्वेद चिकित्सालाई सुचारू रूपले सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने । २.४.१.२ आयुर्वेदिक औषधिहरूको प्रयोग गर्ने पद्धतिलाई विकसित गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने । २.४.१.३ चिकित्सकहरूको योग्यता निर्धारण गरी

योग्यता पुगेका चकित्सकहरूको नाम दर्ता गर्ने व्यवस्था गर्ने । २.४.१.४ आयुर्वेदिक औषधहरूको उत्पादन तथा बिक्री, वितरण गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई परामर्श दिने । २.४.१.५ आयुर्वेद अनुसन्धान सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने । २.४.१.६ आयुर्वेद शिक्षाको स्तर सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायलाई सुझाव दिने । २.४.१.७ आयुर्वेद सम्बन्धी वषियहरू अध्ययन अध्यापन गराउने तथा तालिम दिने दिलाउने, नेपाल पहिलो संशोधनद्वारा झकिएको । मा स्थापना भएका शिक्षण संस्था तथा त्यस्तै उद्देश्यले स्थापना भएका अन्य संस्थाहरूलाई तोकिए बमोजमि मान्यता दिने ।

२.४.१.८ आयुर्वेद सम्बन्धी वषियहरू अध्ययन अध्यापन गराउने तथा तालिम दिने दिलाउने नेपाल पहिलो संशोधनद्वारा झकिएको । मा स्थापना भएका शिक्षण संस्था तथा त्यस्तो उद्देश्यले स्थापना भएका अन्य संस्थाहरूको पाठ्यक्रम, भर्नाका शर्तहरू तथा परीक्षा प्रणाली सम्बन्धी नीति र अन्य आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधारहरू निर्धारण गरी तत्सम्बन्धी कुराहरूको मूल्याङ्कन र पुनरावलोकन गर्ने । २.४.१.९ आयुर्वेद तथा आधुनिक चिकित्सा एवं सर्जरी र चिकित्सा सहायक वषियमा प्रदान गरिएका शैक्षिक योग्यता तथा उपाधहरूलाई तोकिए बमोजमि मान्यता दिने । २.४.१.१० आयुर्वेद चिकित्सा व्यवसाय सुचारु रूपले सञ्चालन गर्न आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने । २.४.१.११ चिकित्सकहरूको तोकिए बमोजमिको आचार संहिता तयार गर्ने र त्यस्ता आचार संहिता उल्लंघन गर्ने चिकित्सक उपर तोकिए बमोजमि कारबाही गरी दर्ता कतिबबाट नाम हटाउने । २.५. सदस्यको नमिति अयोग्यता : । २.५.१ देहायको कुनै व्यक्ति परिषद्को सदस्यमा निर्वाचित हुन, मनोनीत हुन वा बहाल रहन अयोग्य मानिन्छ :- । २.५.१.१ दर्ता कतिबबाट नाम हटाइएको, । २.५.१.२ गैर नेपाली नागरिक, । २.५.१.३ साहुको ऋण तर्जिन नसकी दामासाहीमा परेको, । २.५.१.४ नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहरी सजाय पाएको, वा । २.५.१.५ मगज बगिरेको । २.६. सदस्यता समाप्त हुने अवस्था : । २.६.१ देहायको अवस्थामा परिषद्को सदस्यता समाप्त भएको मानिन्छ :- । २.६.१.१ दफा २.५ बमोजमि सदस्य रहन अयोग्य भएमा, । २.६.१.२ सदस्यको पदबाट दिएको राजीनामा स्वीकृत भएमा, । २.६.१.३ मृत्यु भएमा, वा । २.६.१.४ परिषदलाई कारण सहितको सूचना नदई लगातार तीन पटकभन्दा बढी परिषद्को बैठकमा अनुपस्थिति भएमा । २.७. परिषद्को बैठक र नरिणय : । २.७.१ परिषद्को बैठक अध्यक्षले तोकिएबमोजमि बस्नेछ । २.७.२ परिषद्को बैठक साधारणतया वर्षको तीन पटक बस्नेछ र अध्यक्षले आवश्यक देखेमा बढी पटक पनि बैठक बोलाउन सक्नेछ । २.७.३ परिषद्को बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ र नजिको अनुपस्थितिमा सदस्यहरूले आफू मध्येबाट छानेको व्यक्तिले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ । २.७.४ परिषद्को कुल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशत सदस्यहरू उपस्थिति भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिन्छ । २.७.५ परिषद्को बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले नरिणयात्मक मत दिने पाउनेछ । २.७.६ परिषद्को नरिणय रजिष्ट्रारद्वारा प्रमाणित गरिनेछ । २.७.७ सदस्यहरूले बैठकमा भाग लदि पाउने भत्ता तथा अन्य सुविधाहरू तोकिएबमोजमि हुनेछ । २.७.८ परिषद्को बैठकमा अपनाइने अन्य कार्यवधि परिषद् आफैले निर्धारण गर्न सक्नेछ । २.८. अधिकार प्रत्यायोजन : परिषद्ले आफ्नो अधिकार आवश्यकतानुसार अध्यक्ष, सदस्य वा तोकिएबमोजमि सदस्यहरूको समिति वा उप-समितिलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

२.९. काम कारबाही बढेर नहुने : कुनै सदस्यको नयुक्तिको सम्बन्धमा यस ऐन अन्तर्गतको कुनै व्यवस्थाको पालन भएको छैन भन्ने कुरा पछि पित्ता लागेमा सो पत्ता लाग्नु भन्दा अगावै त्यस्तो सदस्यले गरेको काम कारबाही सो कुराले मात्र बढेर हुने छैन । परिच्छेद-३ । कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था । ३.१. रजिष्ट्रार : । ३.१.१ परिषद्को प्रशासनिक काम कारबाही गर्न नेपाल सरकारले एकजना रजिष्ट्रार नयुक्त गरिनेछ । ३.१.२ रजिष्ट्रारले परिषद्को सचिव भै काम गर्नेछ । ३.१.३ रजिष्ट्रारको सेवा, शर्त र सुविधा तोकिए बमोजमि हुनेछ । ३.१.४ रजिष्ट्रारको अनुपस्थितिमा नजिले गर्नु पर्ने सबै काम कारबाही गर्न नेपाल सरकारले परिषद्को अन्य कुनै अधिकृत तहको कर्मचारीलाई तोक्न सक्नेछ । ३.२. रजिष्ट्रारको काम, कर्तव्य र अधिकार : । ३.२.१ रजिष्ट्रारको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ :- । ३.२.१.१ नाम दर्ताको लागि परेका दरखास्त आवश्यक कारबाहीको नमिति उपदफा ४.४.१ बमोजमि गठित जाँचबुझ समितिमा पेश गर्ने । ३.२.१.२ यो ऐन र नियमको अधीनमा रही परिषद्को नरिणय बमोजमि समय समयमा नाम दर्ता गर्नुपर्ने चिकित्सकहरूको नाम, ठेगाना र योग्यता खोली दर्ता कतिबमा नाम दर्ता गरी दर्ताको प्रमाण पत्र दिने । ३.२.१.३ कुनै दर्तावाला चिकित्सकको मृत्यु भएमा वा यो ऐन र नियम बमोजमि दर्ता कतिबबाट नाम हटाइनु पर्ने भनी परिषद्बाट नरिणय भएका चिकित्सकहरूको नाम दर्ता कतिबबाट हटाउने । ३.२.१.४ दफा ४.६ बमोजमि कुनै दर्तावाला चिकित्सकले व्यवसाय छाडेको वा ठेगाना बदलेको कुराको सूचना प्राप्त भएमा सो अनुसार दर्ता कतिबमा व्यहोरा जनाउने । ३.२.२ रजिष्ट्रारको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएबमोजमि हुनेछ । ३.३. परिषद्का कर्मचारीहरू : । ३.३.१ परिषद्ले आवश्यक भएजति कर्मचारीहरू नयुक्त गर्न सक्नेछ । ३.३.२ उपदफा ३.३.१ बमोजमि नयुक्त भएका कर्मचारीहरू रजिष्ट्रारको रेखदेख र नियन्त्रणमा रहनेछन् । ३.३.३ परिषद्का कर्मचारीको सेवा, शर्त र सुविधा तोकिएबमोजमि हुनेछ । परिच्छेद-४ । चिकित्सकहरूको नाम दर्ता सम्बन्धी व्यवस्था । ४.१. दर्ता कतिबमा नाम दर्ता गराउन दरखास्त दिने : । ४.१.१ आयुर्वेद चिकित्सा व्यवसाय गर्न चाहने चिकित्सकले यो ऐन र नियमका अधीनमा रही दर्ता कतिबमा नाम दर्ता गराउन तोकिए बमोजमि परिषद्मा दरखास्त दिनु पर्नेछ । ४.१.२ उपदफा ४.१.१ बमोजमि दरखास्त दिने चिकित्सकले दर्ता कतिबमा नाम दर्ता गराउन तोकिएबमोजमि दस्तुर बुझाउनु पर्नेछ । ४.१.३ यो ऐन प्रारम्भ भएका बखत आयुर्वेद चिकित्सा व्यवसाय गरिरहेका चिकित्सकहरूले दर्ता कतिबमा नाम दर्ता गराउन यो ऐन प्रारम्भ भएका मतिले छ

महीनाभित्ति उपदफा ४.१.१ बमोजमि दरखास्त दनि पर्नेछ । ४.२. चकित्सकको योग्यता : । ४.२.१ यस ऐन बमोजमि चकित्सकहरूको नाम दर्ता गर्ने प्रयोजनको लागि देहाय बमोजमिको योग्यता तोकिएको छ :- । ४.२.१.१ मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट आयुर्वेद विज्ञानमा आयुर्वेदाचार्य वा वैद्यरत्न वा आयुर्वेद स्नातक वा सो सरह उत्तीर्ण ।

४.२.१.२ अन्य चकित्सा प्रणालीमा स्नातक उपाधिपश्चात् आयुर्वेद विज्ञानमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त । ४.२.१.३ मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट आयुर्वेद तथा आधुनिक चकित्सा एवं सर्जरीमा स्नातकोपाधि प्राप्त । ४.३. दरखास्तसाथ प्रमाण, विवरण र सूचना संलग्न गर्नुपर्ने : । ४.३.१ दफा ४.१ बमोजमि नाम दर्ता गराउन दरखास्त दनि चकित्सकले दरखास्तसाथ देहायबमोजमि प्रमाण, विवरण एवं सूचनासमेत संलग्न गर्नु पर्नेछ :- । ४.३.१.१ आफ्नो योग्यता सम्बन्धी प्रमाणपत्र वा सफारसिपत्र, । ४.३.१.२ वदेशिको कुनै आयुर्वेद चकित्सा परिषद् वा सो सरहको संस्थाको दर्ता कतिबमा नाम दर्ता भएको रहेछ भने सो दर्ता कतिबमा दर्ता भएको योग्यता वा उपाधिर दर्ता नम्बरसमेत खुलाएको विवरण, । ४.३.१.३ यो ऐन र नियमको अधीनमा रही काम गर्नेछु भन्ने तोकिए बमोजमिको प्रतज्ज्ञापत्र । ४.४. दरखास्त उपर कारबाही : । ४.४.१ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । दफा ४.१ बमोजमि पर्न आएका दरखास्त उपर जाँचबुझ गरी प्रतविदन पेश गर्न परिषद्ले एक जाँचबुझ समिति गठन गर्न सक्नेछ । ४.४.२ जाँचबुझ समितिले दरखास्तवाला चकित्सक योग्यता प्राप्त चकित्सक हो होइन र नजिको दरखास्त रीतपूर्वक छ छैन भन्ने कुराको समेत जाँचबुझ गरी पन्ध्र दिनभित्र परिषदसमक्ष प्रतविदन पेश गर्नु पर्नेछ । ४.४.३ परिषद्ले उपदफा ४.४.२ बमोजमिको जाँचबुझ समितिको प्रतविदन उपर विचार गरी देहायबमोजमि नर्णय गर्न सक्नेछ :- । ४.४.३.१ रीतपूर्वकको दरखास्त दनि योग्यता पुगेको चकित्सकको नाम दर्ता कतिबमा दर्ता गर्ने नर्णय गरी रजिष्ट्रारलाई दर्ता गर्न आदेश दनि, । ४.४.३.२ रीत नपुगेको दरखास्त दनि व्यक्तिको नाम दर्ता नगर्ने गरी जुन कारणबाट नाम दर्ता नगरिएको हो सो कारण खुलाई दरखास्तवालालाई सूचना दनि रजिष्ट्रारलाई आदेश दनि । ४.४.४ उपदफा ४.४.३.२ बमोजमि दर्ता कतिबमा नाम दर्ता हुन नसकेको चकित्सकले रीत पुर्याई फेरि अर्को दरखास्त दिएमा पहिले दर्ता हुन नसकेको कारणले मात्र नजिको नाम दर्ता कतिबमा दर्ता गर्न अस्वीकार गरिनेछैन । ४.५. दर्ताको प्रमाणपत्र : परिषद्ले उपदफा ४.४.३.१ बमोजमि कुनै दरखास्तवाला चकित्सकको नाम दर्ता गर्ने नर्णय गरी रजिष्ट्रारलाई आदेश दिएमा रजिष्ट्रारले त्यस्तो चकित्सकको नाम दर्ता कतिबमा दर्ता गरी पहिलो संशोधनद्वारा झकिएको । तोकिए बमोजमि दर्ताको प्रमाण पत्र दनि पर्नेछ । ४.६. व्यवसाय छाडेमा वा ठेगाना बदलेमा सूचना गर्नुपर्ने : कुनै दर्तावाला चकित्सकले आफ्नो व्यवसाय छाडेमा वा ठेगाना बदलेमा त्यस्तो चकित्सकले व्यवसाय छाडेको वा ठेगाना बदलेको एक महीनाभित्र रजिष्ट्रारलाई तोकिए बमोजमि सूचना गर्नु पर्नेछ । ४.७. नाम हटाउने र पुनः नाम दर्ता गर्ने व्यवस्था : । ४.७.१ देहायको कुनै अवस्थामा परिषद्ले कुनै दर्तावाला चकित्सकको नाम दर्ता कतिबबाट हटाउन आदेश दनि सक्नेछ :- । ४.७.१.१ नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट सजाय पाएको, वा । ४.७.१.२ पेशा सम्बन्धी तोकिएको आचरण पालन नगरेको भनी परिषदको दुई-तर्हीस बहुमतले ठहराएको, वा ।

४.७.१.३ मगज बगिरेको । ४.७.२ उपदफा ४.७.१ बमोजमि दर्ता कतिबबाट नाम हटाइएको चकित्सकले मनासबि माफकिको कारण देखाई पुनः नाम दर्ता गराउन दरखास्त दिएमा परिषद्ले नजिको नाम पुनः दर्ता गर्न मनासबि देखेमा रजिष्ट्रारलाई नाम दर्ता गर्ने आदेश दनि सक्नेछ । ४.७.३ उपदफा ४.७.२ बमोजमि आदेश प्राप्त भएमा रजिष्ट्रारले तोकिए बमोजमिको दस्तुर लई त्यस्तो चकित्सकको नाम दर्ता कतिबमा पुनः दर्ता गरी प्रमाणपत्र दनि पर्नेछ । ४.८ प्रमाणपत्र रद्द गर्ने: थोका वा गल्तीले कुनै व्यक्तिको नाम दर्ता कतिबमा दर्ता हुन गएको रहेछ भन्ने कुरा जानकारी हुन आई सो कुरा जाँचबुझ गर्दा साँचो ठहरिने आएमा परिषद्ले त्यस्तो व्यक्तिको दर्ताको प्रमाणपत्र खर्ची दर्ता रद्द गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-५ । आयुर्वेद चकित्सा व्यवसाय । ५.१ दर्ता नभएका चकित्सकले व्यवसाय गर्न नपाउने: । ५.१.१ यो ऐन प्रारम्भ भएपछि दर्तावाला पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । चकित्सकले बाहेक अरु कसैले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपले आयुर्वेद चकित्साको व्यवसाय गर्न पाउने छैन । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ५.१.१क माथि ५.१.१ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि परिषदमा दर्ता गर्न न्यूनतम योग्यता नपुगेका तर आयुर्वेद विज्ञानमा आयुर्वेदशास्त्री वा वैद्यभूषण, आयुर्वेदमा प्रमाणपत्र वा सो सरह, सहायक आयुर्वेद कार्यकर्ता वा सो सरहको शैक्षिक योग्यता हासिल गरी स्वतन्त्र रुपमा चकित्सा व्यवसाय गर्न चाहने वा नेपाल सरकारको सेवामा रहेको आयुर्वेद समूहका प्रावधिकहरूले परिषदद्वारा गठित उपसमितिको रजिष्ट्रारमा दर्ता गराई आयुर्वेद चकित्सा व्यवसाय गर्न सक्नेछन् । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ५.१.१ख. आयुर्वेद चकित्सामा तीन पुस्तादेखि संलग्न रही अनुभव प्राप्त गरेको भन्ने व्यहोराको सम्बन्धति जिल्ला कार्यालयको सफारसि प्राप्त ५० वर्ष उमेर पुगेको व्यक्तिको हकमा यो ऐन प्रारम्भ भएको मतिले एक वर्षभित्रमा परिषद्ले तोकै बमोजमि छुट्टै व्यवस्था अनुसार अनुमतिले चकित्सा व्यवसाय गर्न सक्ने छन् । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । ५.१.२ उपदफा ५.१.१ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तोकिए बमोजमिको आयुर्वेदक औषधि उत्पादन गर्ने वा बिक्री वितरण गर्ने व्यवसाय तोकिए बमोजमि हुनेछ । ५.२ प्रमाणपत्र र प्रेस्क्रिप्सन दनि अधिकार: । ५.२.१ दर्तावाला चकित्सकलाई देहायको कुरा प्रमाणति गर्ने र प्रमाण पत्र दनि अधिकार हुनेछ :- । ५.२.१.१ जन्म र मृत्युको प्रमाणपत्र नसिँसा लगाउने । ५.२.१.२ आयुर्वेद चकित्सामा सम्बन्धी वा शारीरिक वा मानसिक योग्यतासम्बन्धी प्रमाणपत्रमा सहीछाप गर्ने वा प्रमाणपत्र दनि । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । ५.२.२

तोकएका आयुर्वेदिक औषधहरूको प्रेस्क्रिप्सन दिने सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । परिच्छेद-६ । आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन र बिक्री-वितरण । ६.१ आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गर्न स्वीकृत लिनु पर्ने: ।

६.१.१ नेपाल सरकारले परषिद्को परामर्श लई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकएका खास कसिमिका आयुर्वेदिक औषधहरू उत्पादन गर्न आयुर्वेद विभागको पूर्वस्वीकृत लिनु पर्नेछ । ६.१.२ उपदफा ६.१.१ बमोजमि तोकएका आयुर्वेदिक औषधहरू उत्पादन गर्न चाहने व्यक्तिले स्वीकृतको लागि तोकिए बमोजमि आयुर्वेद विभागमा नविदन दिनु पर्नेछ । ६.१.३ उपदफा ६.१.२ बमोजमि प्राप्त नविदनमा आयुर्वेद विभागले आवश्यक जाँचबुझ गरी आवश्यक देखेमा परषिद्को परामर्श लई नविदन दिने व्यक्तिलाई दर्तावाला चिकित्सक नभएमा नजिले दर्तावाला चिकित्सकको रेखदेख र नियन्त्रणमा रही आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गर्नुपर्ने गरी तोकिए बमोजमि स्वीकृत दिने सक्नेछ । ६.१.४ आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ६.२ प्रेस्क्रिप्सन बनाि आयुर्वेदिक औषधि बिक्री गर्न नपाउने: नेपाल सरकारले परषिद्को परामर्श लई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकएका खास कसिमिका औषधहरू दर्तावाला चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सन बनाि बिक्री वितरण गर्न पाइने छैन । परिच्छेद-७ । कोष र लेखापरीक्षण । ७.१ परषिद्को कोष: । ७.१.१ परषिद्को कोषमा देहायका रकमहरू रहनेछन् :- । ७.१.१.१ नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, । ७.१.१.२ चिकित्सकहरूको नाम दर्ता दस्तुर बापत प्राप्त रकम, र । ७.१.१.३ अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम । ७.१.२ परषिद्को कोषको सञ्चालन तोकिए बमोजमि हुनेछ । ७.२ लेखा र लेखापरीक्षण: । ७.२.१ कोषको आय-व्ययको लेखा तोकिए बमोजमि राखिनेछ । ७.२.२ कोषको लेखापरीक्षण तोकिए बमोजमि हुनेछ । ७.२.३ नेपाल सरकारले चाहेमा कोषको हिसाब किताब सम्बन्धी कागजात जुनसुकै बखत जाँच वा जचाउन सक्नेछ । परिच्छेद-८ । शैक्षिक योग्यताको मान्यता । ८.१ परषिद्ले मान्यता दिने: । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । ८.१.१ परषिद्ले आयुर्वेद व्यवसाय सम्बन्धी शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र वा अन्य उपाधहरूलाई परषिद्मा नाम दर्ता गर्ने प्रयोजनको लागि तोकिए बमोजमि मान्यता प्रदान गर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । ८.१.२ उपदफा ८.१.१ बमोजमि मान्यता प्रदान गरिएको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र वा उपाधहरू नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ८.१क. विवरण माग गर्न सक्ने : दफा ८.१ को उपदफा ८.१.१ बमोजमि मान्यता प्रदान गरिएको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र वा अन्य उपाधहरू प्रदान गर्ने शक्ति संस्थाले त्यस्तो प्रमाणपत्र वा अन्य उपाधहरूको नमित्त निर्धारित गरेको पाठ्यक्रम तथा भर्नाको लागि निर्धारित गरेको शर्तहरूको मूल्याङ्कनको लागि परषिद्ले समय समयमा त्यस्तो संस्थासँग विवरण माग गर्न सक्नेछ र सो विवरण उपलब्ध गराउनु त्यस्तो संस्थाको कर्तव्य हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ८.१ख. परीक्षाको नरीक्षण : दफा ८.१ को उपदफा ८.१.१ बमोजमि मान्यता प्रदान गरिएको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र वा अन्य उपाधहरूका लागि सम्बन्धित शक्ति संस्थाबाट लडिने परीक्षाहरू नरीक्षण गर्नका लागि परषिद्ले नरीक्षक नियुक्त गरी पठाउन सक्नेछ ।

यसरी नियुक्त गरिएका नरीक्षकले आफूले नरीक्षण गरेका परीक्षाको सम्बन्धमा परषिद्ले तोकेको विवरण खुलाई परषिद् समक्ष प्रतविदन पेश गर्नेछ । तर नरीक्षकले त्यस्तो परीक्षामा कुनै कसिमिको हस्तक्षेप गर्न पाउने छैन । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ८.१ग. मान्यता हटाउने : । ८.१ग.१ दफा ८.१क. बमोजमि प्राप्त विवरण र दफा ८.१ख. बमोजमि पेश गरिएको प्रतविदन उपर विचार गर्दा दफा ८.१ को उपदफा ८.१.१ बमोजमि मान्यता प्रदान गरिएको कुनै शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र वा उपाधहरूको नमित्त सम्बन्धित शक्ति संस्थाले निर्धारण गरेको पाठ्यक्रम, भर्नाका शर्तहरू तथा परीक्षा सञ्चालन विधि उपयुक्त एवं पर्याप्त छैन भन्ने लागेमा सो सम्बन्धमा परषिद्ले आफ्नो प्रतविदन नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नेछ । ८.१ग.२ उपदफा ८.१ग.१ बमोजमि परषिद्को प्रतविदन प्राप्त भएपछि नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा सम्बन्धित शक्ति संस्थासँग स्पष्टीकरण माग गर्न सक्नेछ र स्पष्टीकरण प्राप्त भएमा सो उपर विचार गरी अरु कुनै जाँचबुझ गर्नु पर्ने भए आवश्यक जाँचबुझ गरी सो समेतको आधारमा नेपाल सरकारले त्यस्तो शक्ति संस्थाबाट कुनै खास मति पिछि प्रदान गरिएको आयुर्वेद सम्बन्धी शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र वा अन्य उपाधको मान्यतालाई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी हटाउन सक्नेछ । परिच्छेद-९ । विधि । ९.१ असल नियतले गरेको काममा बचाउ: यो ऐन वा नियमको अधीनमा रही असल नियतले गरेको कुनै काम कारबाहीको सम्बन्धमा परषिद् वा रजिस्ट्रार जवाफदेही हुनेछैन । ९.२ परषिद्को विधितन: । ९.२.१ परषिद्ले यो ऐन र नियम बमोजमि आफूलाई प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्न नसकेको वा अधिकारको दुरुपयोग गरेको वा प्राप्त अधिकार भन्दा बढी अधिकार प्रयोग गरेको वा यो ऐन र नियम बमोजमि परषिद्ले पालन गर्नुपर्ने कर्तव्य पालन गर्न नसकेको भन्ने नेपाल सरकारलाई लागेमा नेपाल सरकारले परषिद्ले विधितन गर्न सक्नेछ । ९.२.२ उपदफा ९.२.१ बमोजमि परषिद् विधितन भएपछि नेपाल सरकारले अर्को परषिद् गठन नभएसम्म यो ऐन र नियम बमोजमि परषिद्ले गर्नुपर्ने सबै काम कारबाही आफैले गर्न वा कुनै समिति गठन गरी सो समितिबाट गराउन सक्नेछ । ९.२.३ उपदफा ९.२.१ बमोजमि परषिद् विधितन भएपछि सो परषिद्को कोष र अरु सम्पत्ति नेपाल सरकारले आफ्नै जमिमा राखी अर्को परषिद् गठन भएपछि सो कोष र सम्पत्ति उक्त परषिद्ले बुझाउनेछ । ९.२.४ उपदफा ९.२.१ बमोजमि परषिद् विधितन भएको साधारणतया तीन महीनाभित्र नेपाल सरकारले दफा २.३ बमोजमि अर्को परषिद्को गठन गर्नेछ । ९.३ सजाय: । ९.३.१ दफा ५.१ को बर्खलाप आयुर्वेद चिकित्सा व्यवसाय गर्ने व्यक्तिलाई केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा संशोधित । तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म

जरविना हुनेछ । १.३.२ दफा ५.२ बमोजमिको अधिकार दुरुपयोग गर्ने दर्तावाला चकित्सकलाई दुईहजार रुपैयाँसम्म जरविना वा दुई महीनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।